

1564.

Na osnovu člana 3a stav 2 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naučnog, privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog interesa Crne Gore za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom („Službeni list CG“, br. 34/10, 40/16 i 62/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. novembra 2018. godine, donijela je

ODLUKU

O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA KOJE MOŽE STEĆI CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO PRIJEMOM RADI REALIZACIJE POSEBNOG PROGRAMA ULAGANJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI INTERES CRNE GORE

Predmet

Član 1

Ovom odlukom propisuju se kriterijumi, način i postupak izbora lica koje podnese zahtjev (u daljem tekstu: aplikant) za realizaciju posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, po osnovu kojeg može steći crnogorsko državljanstvo prijemom (u daljem tekstu: poseban program).

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Poseban program

Član 3

Posebnim programom smatra se program kojim se doprinosi ekonomskom i privrednom razvoju Crne Gore, uplatom sredstava namijenjenih za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave u smislu Zakona o regionalnom razvoju i ulaganjem u razvojne projekte određene u skladu sa ovom odlukom.

Poseban program sprovodi organ uprave nadležan za razvojne projekte (u daljem tekstu: nadležni organ).

Agent za posredovanja i agent za ocjenu međunarodne podobnosti

Član 4

Aplikant podnosi zahtjev za realizaciju posebnog programa preko agenta za posredovanje, a provjeru aplikanta vrši agent za ocjenu međunarodne podobnosti, kojima su izdate licence u skladu sa ovom odlukom.

Način izdavanja licenci

Član 5

Agent za posredovanje i agenta za ocjenu međunarodne podobnosti, na osnovu javnog poziva, bira nadležni organ.

Sa agentom za posredovanje i agentom za ocjenu međunarodne podobnosti, za koje nadležni organ utvrdi da ispunjavaju uslove iz člana 6 ove odluke, Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) zaključuje ugovor.

Na osnovu ugovora iz stava 2 ovog člana, nadležni organ izdaje licence agentu za posredovanje i agentu za ocjenu međunarodne podobnosti.

Uslovi za izdavanje licenci

Član 6

Licenca za agenta za posredovanje može se izdati pravnom licu, ako:

1) odgovorno lice u tom pravnom licu u Crnoj Gori ili u drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na безусловnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude za takvo krivično djelo; i

2) najmanje tri godine je obavljalo iste ili slične aktivnosti u najmanje tri države na osnovu ugovora odnosno licence, a od toga najmanje u jednoj državi koja je članica Evropske unije.

Licenca za agenta za ocjenu međunarodne podobnosti može se izdati pravnom licu, ako:

1) odgovorno lice u tom pravnom licu u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na безусловnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude za takvo krivično djelo; i

2) najmanje tri godine je obavljalo poslove međunarodne ocjene podobnosti.

Licence iz st. 1 i 2 ovog člana izdaju se na obrascima koje utvrđuje nadležni organ i objavljuje na svojoj internet stranici.

Vrijeme važenja licenci i troškovi

Član 7

Licence iz člana 6 ove odluke izdaju se na vrijeme od jedne godine i mogu se, na zahtjev agenta za posredovanje, odnosno agenta za ocjenu međunarodne podobnosti, bez ponovnog zaključivanja ugovora iz člana 5 stav 2 ove odluke, produžiti dva puta na vrijeme od po jedne godine.

Troškove izdavanja licence iz člana 6 stav 1 ove odluke i troškove produženja licence u skladu sa stavom 1 ovog člana snosi agent za posredovanje.

Visina naknade troškova iz stava 2 ovog člana iznosi 50.000,00 eura godišnje i uplaćuje se na uplatni račun nadležnog organa.

Licenca za agenta za ocjenu međunarodne podobnosti je besplatna.

Liste agenata

Član 8

Na osnovu izdatih licenci iz člana 6 stav 1 ove odluke sačinjava se lista agenata za posredovanje, a na osnovu izdatih licenci iz člana 6 stav 2 ove odluke sačinjava se lista agenata za ocjenu međunarodne podobnosti.

Liste iz stava 1 ovog člana sačinjava i ažurira nadležni organ i objavljuje ih na svojoj internet stranici.

Prestanak važenja licenci

Član 9

Licence iz člana 6 ove odluke prestaju da važe ako agent za posredovanje, odnosno agent za ocjenu međunarodne podobnosti ne ispunjava obaveze utvrđene ugovorom iz člana 5 stav 2 ove odluke, bez obaveze vraćanja uplaćenih sredstava iz člana 7 stav 3 ove odluke.

Odluku o prestanku važenja licenci iz stava 1 ovog člana donosi nadležni organ.

Kriterijumi za aplikanta

Član 10

Aplikant može steći crnogorsko državljanstvo prijemom po osnovu posebnog programa, ako:

1) je u svrhu troškova postupka na uplatni račun nadležnog organa izvršio uplatu sredstava u iznosu od:

- 15.000,00 eura za aplikanta,
- 10.000,00 eura pojedinačno po članu porodice, a najviše za četiri člana porodice,
- 50.000,00 eura za svakog sljedećeg člana porodice;

2) je na ESCROW račun položio iznos od 100.000,00 eura za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, za namjenu iz člana 18 Zakona o regionalnom razvoju;

3) je na ESCROW račun položio iznos od najmanje 450.000,00 eura, za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u Glavnom gradu Podgorica ili primorskom regionu Crne Gore ili iznos od najmanje 250.000,00 eura, za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore, osim Glavnog grada Podgorica;

4) u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude za takvo krivično djelo;

5) je agent za međunarodnu ocjenu podobnosti dao pozitivno mišljenje, uključujući i dokaz o porijeklu novca namijenjenom za uplatu i ulaganje u skladu sa ovom odlukom.

Razvojni projekti u oblasti turizma

Član 11

Pod razvojnim projektom, u smislu ove odluke, podrazumijeva se izgradnja hotela/mješovitog kompleksa:

- sa pet zvjezdica u primorskom regionu ili Glavnom gradu Podgorica ili najmanje četiri zvjezdice u sjevernom ili središnjem regionu, osim Glavnog grada Podgorica;

- za koji je neophodan minimum investicije u iznosu od 15.000.000,00 eura u primorskom regionu ili Glavnom gradu Podgorica ili minimum investicije u iznosu od 5.000.000,00 eura u sjevernom ili središnjem regionu, osim Glavnog grada Podgorica;

- koji će zapošljavati najmanje 80 zaposlenih u primorskom regionu ili Glavnom gradu Podgorica ili najmanje 25 zaposlenih u sjevernom ili središnjem regionu, osim Glavnog grada Podgorica;

- koji će imati najmanje 60 smještajnih jedinica u primorskom regionu ili Glavnom gradu Podgorica ili najmanje 35 smještajnih jedinica u sjevernom ili središnjem regionu, osim Glavnog grada Podgorica.

Listu razvojnih projekata, u smislu stava 1 ove odluke, utvrđuje Vlada, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove održivog razvoja i turizma.

Lista razvojnih projekata iz stava 2 ovog člana objavljuje se na internet stranici nadležnog organa.

Regioni iz člana 10 stav 1 tačka 3 ove odluke i stava 1 ovog člana određeni su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.

Razvojni projekti u oblasti poljoprivrede i prerađivačke industrije

Član 12

Razvojnim projektima, u smislu ove odluke, smatraju se i:

1) projekti iz oblasti poljoprivrede, koji ispunjavaju uslove koje utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja;

2) projekti iz oblasti prerađivačke industrije, koji ispunjavaju uslove koje utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije.

Listu razvojnih projekata iz stava 1 tačka 1 ovog člana utvrđuje Vlada, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja, a listu razvojnih projekata iz stava 1 tačka 2 ove odluke utvrđuje Vlada, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove ekonomije i organa državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Liste iz stava 2 ovog člana objavljuju se na internet stranici nadležnog organa.

Zahtjev za sticanje crnogorskog državljanstva

Član 13

Zahtjev za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom po osnovu posebnog programa aplikant preko agenta za posredovanje podnosi nadležnom organu za sebe i članove svoje porodice.

Članovi porodice, u smislu stava 1 ovog člana, smatraju se:

- bračni supružnik;
- djeca aplikanta sa navršених 18 godina života, koje aplikant izdržava;
- djeca aplikanta mlađa od 18 godina života, koja crnogorsko državljanstvo mogu steći punoljetstvom.

Članovi porodice iz stava 2 ovog člana moraju da ispunjavaju kriterijum iz člana 10 stav 1 tačka 5 ove odluke, a bračni supružnik i djeca aplikanta sa navršених 18 godina života moraju da ispunjavaju i kriterijum iz člana 10 stav 1 tačka 4 ove odluke.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na obrascu koji utvrđuje nadležni organ i koji objavljuje na svojoj internet stranici.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, aplikant za sebe i članove svoje porodice prilaže:

- ovjerene kopije pasoša i lične karte;
- izvode iz registra rođenih;
- izvode iz registra vjenčanih;
- polise osiguranja koje važe u Crnoj Gori, a koje pokrivaju zdravstveno osiguranje;
- potvrde da ne boluju od zaraznih bolesti, izdate u skladu sa propisima države u kojoj je aplikant državljanin.

Kriterijumi za članove porodice

Član 14

Kad nadležni organ utvrdi da aplikant ispunjava kriterijume iz člana 10 ove odluke, a članovi njegove porodice kriterijume iz člana 13 stav 3 ove odluke i da je aplikant priložio dokaze iz člana 13 stav 5 ove odluke, o tome podnosi izvještaj predsjedniku Vlade.

Postupak

Član 15

Kad organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove obavijesti nadležni organ da je, postupujući po predlogu predsjednika Vlade, utvrdio da su ispunjeni uslovi za donošenje rješenja za prijem aplikanta i članova njegove porodice u crnogorsko državljanstvo, o tome nadležni organ obavještava aplikanta.

U obavještenju iz stava 1 ovog člana nadležni organ će informisati aplikanta da je dužan da izvrši uplatu sa ESCROW računa iz člana 10 stav 1 tač. 2 i 3 ove odluke na račun namijenjen za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i na račun investitora koji realizuje razvojni projekat ako je registrovan u Crnoj Gori, odnosno na račun privrednog društva koje realizuje razvojni projekat, a registrovano je u Crnoj Gori.

Kontrolu uplate iz stava 2 ovog člana vrši nezavisni revizor koga je nadležni organ, na osnovu javnog poziva, angažovao za praćenje ulaganja u razvojne projekte.

Na osnovu izvještaja nezavisnog revizora nadležni organ obavještava organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove da je izvršena uplata iz stava 2 ovog člana, radi donošenja rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo po osnovu posebnog programa.

Ograničenje

Član 16

U periodu trajanja posebnog programa mogu se donijeti rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo po osnovu posebnog programa povodom najviše 2000 zahtjeva.

Davanje netačnih podataka

Član 17

Ako se naknadno utvrdi da je lice koje je steklo crnogorsko državljanstvo prijemom u skladu sa ovom odlukom, dalo lažne podatke ili namjerno prikrivalo činjenice ili okolnosti u vezi kriterijuma iz člana 10 i člana 13 stav 3 ove odluke, kao i u slučaju da je agent za ocjenu međunarodne podobnosti za to lice u svom izvještaju dao netačne podatke, nadležni organ o tome obavještava organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, radi donošenja rješenja o gubitku crnogorskog državljanstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje crnogorsko državljanstvo.

Ako lice koje je steklo crnogorsko državljanstvo prijemom, u skladu sa ovom odlukom, izgubi crnogorsko državljanstvo iz razloga iz stava 1 ovog člana, nema pravo na povraćaj sredstava koje je uplatilo u skladu sa članom 10 ove odluke.

Stupanje na snagu i primjena

Član 18

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2021. godine.

Broj: 07-5532

Podgorica, 22. novembra 2018. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.